AO JUÍZO DE DIREITO DA FAZENDA PUBLICA, EXECUÇÕES FISCAIS, REGISTRO PÚBLICO (...) DA COMARCA DE ITAJAÍ, SC.

CMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Rua Lacy Gonçalves de Santana, nº 24, sala A, Barra do Rio, CEP 88305-598, na Cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.400.304/0001-10, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob NIRE 42204072128, em sessão de 06 de março de 2008, neste ato representada por seus administradores e por seu advogado infra-assinado (procuração anexa), com endereço profissional no rodapé, onde receberá intimações, vem, para propor a presente

AÇÃO ANULATÓRIA DE RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C CANCELAMENTO PARCIAL DE MATRÍCULAS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

em face de **CONSTRUTORA E INCORPORADORA FÓRMULA LTDA**., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.062.156/0001-46, com sede na Rua 700, nº 307, salas 02 e 04, Centro, Balneário Camboriú/SC, CEP 88330-618; **MF FERNANDES PARTICIPAÇÕES LTDA.; L SUL CONSTRUTORA INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.; RJMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**.; e demais titulares de direitos reais sobre os imóveis de matrículas nº 4.930 e 28.404 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Itajaí/SC, todos qualificáveis pelos dados constantes do procedimento administrativo de retificação nº 185.366, indicando-se, ainda, na condição de interessado, ZENILDO BODNAR (OFICIAL DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAJAÍ/SC), pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I - FATOS:

A autora é legítima proprietária de imóvel situado no Município de Itajaí/SC, inscrito sob a matrícula nº 42.161 do 1º Registro de Imóveis desta Comarca. Trata-se de área remanescente de cadeia dominial antiga que remonta à matrícula-mãe nº 29.936, a partir da qual foram abertas diversas matrículas derivadas, dentre as quais se destacam, para a presente controvérsia, as de nº 4.930, 28.404 e 42.161.

A matrícula nº 4.930 teve origem em ação de usucapião ajuizada por Nelson João da Cunha, na qual foram definidas, em sede de cognição exauriente e com trânsito em julgado, as divisas do imóvel então usucapido. Posteriormente, dessa mesma origem decorreu a matrícula nº 28.404, igualmente vinculada àquela sentença de usucapião. A matrícula da autora, por sua vez, insere-se na mesma malha fundiária, de modo que, historicamente, as áreas hoje tituladas sob as matrículas nº 42.161 (CMA) e nº 4.930/28.404 (réus) sempre se confrontaram, respeitando os limites estabelecidos na ação de usucapião originária e na cadeia de atos registrais subsequentes.

A ocupação da autora é antiga e consolidada. A área sempre esteve amparada por títulos válidos, devidamente registrados, bem como por regularidade cadastral e fiscal perante o Município. Ao longo dos anos, a CMA e empresas a ela relacionadas mantiveram relação estável com o poder público local, constando como contribuintes e proprietárias da faixa de terreno que hoje se vê ameaçada. Em momento mais recente, os réus, titulares das matrículas nº 4.930 e 28.404 do 1º Registro de Imóveis de Itajaí/SC, passaram a desenvolver projeto imobiliário na área lindeira ao imóvel da autora. Com o objetivo de ampliar o potencial construtivo de sua gleba e ajustar a descrição de seus imóveis ao empreendimento pretendido, **instauraram (11/1/2024), perante o Registro de Imóveis, procedimento de retificação administrativa de área e unificação de glebas, tombado sob o nº 185.366**.

O procedimento de retificação teve por finalidade declarada "ajustar" a descrição perimetral das matrículas dos réus, adequando-as à realidade fática e à confrontação com a via pública denominada Rua Nelson João da Cunha e com os imóveis vizinhos. No entanto, o que dele resultou não foi mera correção de erro material ou de imprecisão na descrição registral. **Ao revés, houve acréscimo relevante de área às matrículas dos réus e deslocamento de divisas para além dos limites historicamente respeitados**, com inequívoca **invasão de faixa de terreno pertencente à autora**.

Os autos do procedimento administrativo nº 185.366, ora acostados, demonstram que a retificação levou à ampliação substancial da área unificada dos réus, com redefinição de confrontações que, na prática, projetam a gleba dos retificantes para dentro do imóvel da CMA. A linha divisória que, à luz da sentença de usucapião e da ocupação consolidada, separava a área de Nelson João da Cunha (posteriormente incorporada às matrículas nº 4.930 e 28.404) da área industrial da autora, foi "empurrada" em direção ao interior do imóvel da CMA, de modo a englobar faixa antes incontroversa.

Não se trata, portanto, de ajuste intra-muros – isto é, de correção interna dentro das divisas fixadas pela coisa julgada do usucapião –, mas de verdadeira reconfiguração extra-muros, em que a retificação foi utilizada para deslocar a divisa em direção ao imóvel vizinho, alargando artificialmente a área dos réus em detrimento da autora. Os próprios mapas e plantas produzidos pelos retificantes, que instruem tanto o procedimento administrativo quanto a ação de interdito proibitório, evidenciam a sobreposição entre a área "retificada" e a faixa de domínio da CMA.

Paralelamente ao procedimento de retificação, os réus manejaram ação de interdito proibitório em face da autora, por meio da qual buscaram conferir roupagem possessória a um conflito que, em sua essência, é registral e dominial. Naquela ação, a CMA contestou alegando, precisamente, que a área reivindicada pelos réus excedia os limites das matrículas originais e invadia faixa de terreno de sua propriedade, o que reforça, de forma inequívoca, que havia litígio aberto sobre os limites entre as áreas.

No aspecto procedimental, o vício é ainda mais grave. A autora, embora confrontante direta das áreas objeto de retificação e titular de matrícula claramente atingida pelo deslocamento de divisas, **não foi regularmente notificada para se manifestar no procedimento administrativo. Ao contrário, foi deliberadamente *invisibilizada* na relação de confrontantes, como se inexistisse**. O exame do procedimento nº 185.366 revela que, ao invés de indicar a CMA como confrontante certa, com endereço perfeitamente conhecido, os requerentes da retificação limitaram-se a utilizar dados desatualizados e, diante da devolução de correspondência com anotação de "número inexistente", migraram rapidamente para a notificação por edital, como se a autora estivesse em "local incerto ou não sabido". Essa opção é frontalmente incompatível com a realidade fática.

Durante o trâmite do procedimento de retificação, pessoas ligadas aos réus estiveram diversas vezes nas dependências da autora, em Itajaí/SC, reunindo-se com a Sra. Karol Marina, gerente da CMA, e mantiveram tratativas por mensagens de aplicativo, discutindo o empreendimento pretendido e as repercussões da obra na área ocupada pela autora. Em determinados momentos, enquanto se afirmava, perante o Registro de Imóveis, a dificuldade de localizar a confrontante, os representantes dos réus mantinham diálogo direto com a gerente da CMA, como comprova a ata notarial e a documentação de conversas anexada.

Essa dinâmica evidencia que não havia, de fato, qualquer incerteza quanto ao paradeiro da autora. Ao revés, os retificantes tinham pleno conhecimento de onde ela se encontrava, quem a representava e como contatá-la. Ainda assim, optaram por não fornecer ao Registro de Imóveis o endereço correto e atualizado da CMA, permitindo que se formalizasse, no procedimento, a narrativa de que a notificação pessoal era inviável, abrindo caminho para a adoção prematura da notificação por edital.

O comportamento adotado no procedimento administrativo, portanto, não apenas violou a disciplina legal da retificação, como também afrontou a boa-fé objetiva e o dever de cooperação. Enquanto dialogavam com a autora e com seus representantes sobre a área e o projeto imobiliário, os réus a apagavam do cenário formal da retificação, deixando de indicá-la como confrontante e omitindo do oficial de registro informações essenciais para a correta cientificação da interessada.

Em suma, a retificação administrativa nº 185.366:

(i) foi conduzida sem a participação efetiva da confrontante diretamente atingida, CMA;
(ii) apoiou-se em notificação deficiente, com uso indevido de edital, embora os requerentes tivessem pleno conhecimento do paradeiro da autora;
(iii) resultou em deslocamento de divisas para além dos limites fixados em sentença de usucapião e tradicionalmente respeitados, invadindo área de propriedade da autora; e
(iv) foi utilizada como sucedâneo de ação aquisitiva ou demarcatória, com acréscimo substancial de área em favor dos réus.

É para desconstituir esse ato registral viciado, restaurando a legalidade e a segurança da cadeia dominial, que se ajuíza a presente ação.

II – DA FORMAÇÃO DO POLO PASSIVO E DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ENTRE OS RETIFICANTES

A presente ação dirige-se contra todos aqueles que figuraram como requerentes no procedimento administrativo de retificação nº 185.366 e que são titulares de direitos reais sobre as matrículas que se beneficiaram da retificação impugnada. Cuida-se de típico litisconsórcio passivo necessário. O ato que se pretende anular é um só: a retificação administrativa de área e unificação de glebas materializada no procedimento nº 185.366, que repercutiu, de forma unitária, sobre as matrículas nº 4.930, 28.404 e derivadas, alterando a confrontação com o imóvel da autora. A nulidade do procedimento, uma vez reconhecida, deverá produzir efeitos uniformes sobre todas as matrículas beneficiadas, sob pena de fracionar indevidamente o julgamento e criar situações incompatíveis no fólio real.

Por isso, todos os retificantes devem integrar o polo passivo, para que a decisão proferida alcance, simultaneamente, todas as situações jurídicas constituídas a partir da retificação viciada, preservando-se a coerência do sistema registral.

O oficial do 1º Registro de Imóveis de Itajaí/SC é indicado apenas na qualidade de interessado, a fim de que preste informações técnicas que entender pertinentes e, ao final, cumpra as determinações deste Juízo quanto ao cancelamento ou à readequação dos assentos. Não se lhe imputa má-fé ou dolo; ao contrário, sustenta-se que foi induzido a erro pela conduta omissiva e pelas informações incompletas prestadas pelos requerentes da retificação quanto ao paradeiro da confrontante.

III – DO CABIMENTO DA VIA JUDICIAL E DA COMPETÊNCIA

A retificação administrativa disciplinada pelos arts. 212 e 213 da Lei nº 6.015/1973 tem finalidade restrita: corrigir erros evidentes, imprecisões de descrição e pequenas divergências métricas, de modo a harmonizar o registro com a realidade fática já consolidada, sem, contudo, alterar substancialmente área, confrontações ou domínio.

Quando a retificação é utilizada para acrescer área de forma relevante, alterar limites em prejuízo de vizinho certo e determinado, ou mesmo contornar

a necessidade de ação aquisitiva ou demarcatória, a via extrajudicial se revela inadequada, impondo-se o controle judicial do ato praticado.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem reiteradamente afirmado a inviabilidade de se utilizar a retificação administrativa como instrumento de aquisição de propriedade ou de ampliação substancial de metragem. Em julgado que guarda nítida semelhança com o caso ora examinado, decidiu-se:

> EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE IMÓVEL POR MEIO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSURGÊNCIA DOS CONFRONTANTES. SUBSISTÊNCIA. RETIFICAÇÃO QUE PRETENDE ACRÉSCIMO BASTANTE SIGNIFICATIVO DO BEM QUE PASSARÁ DE 7.744M² PARA 15.981M². DUPLICAÇÃO DE TAMANHO. ADEMAIS, ALEGADA SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA SOBRE TERRENO LINDEIRO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INVIABILIZAM A RETIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MODIFICAÇÕES QUE DEVEM SER REALIZADAS POR MEIO DA VIA ORDINÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJSC, ApCiv 0001630-98.2018.8.24.0040, 6ª Câmara de Direito Civil , Relator para Acórdão MARCOS FEY PROBST , D.E. 23/05/2023)

No mesmo sentido, a Corte catarinense repele o uso da retificação para acréscimo substancial de área quando ausentes os requisitos legais:

> EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DO PROCESSO. JUIZ QUE, CONVENCIDO DO DIREITO APLICADO AO CASO COM AS PROVAS PRODUZIDAS, DEVE AFASTAR PROVAS IRRELEVANTES AO DESLINDE DA CAUSA E JULGAR A LIDE ANTECIPADAMENTE. INTELIGÊNCIA DOS

> ARTS. 355, I E 370, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREFACIAL AFASTADA. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. ALEGADO ERRO NOS DADOS DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PEDIDO QUE, NECESSARIAMENTE, IMPLICARÁ ACRÉSCIMO DE ÁREA AO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE SOMENTE PELO PROCEDIMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, ApCiv 5001419-11.2020.8.24.0006, 2ª Câmara de Direito Civil , Relator para Acórdão VOLNEI CELSO TOMAZINI , julgado em 21/09/2023)

Ainda, quanto à necessidade de participação de todos os confrontantes, já se decidiu que a ausência de citação ou de intimação válida enseja nulidade do procedimento, do STJ:

> AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. ALTERAÇÃO NA MEDIDA PERIMETRAL DO IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO DOS CONFRONTANTES. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE TODOS OS CONFRONTANTES. NÃO CUMPRIMENTO DE SOLENIDADE ESSENCIAL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
>
> 1. A Corte de origem consignou que a anuência dos confrontantes é essencial para a retificação do registro de imóvel, sendo, portanto, imprescindível a notificação de todos os confrontantes para a regularidade do procedimento previsto no art. 213, II, da Lei 6.015/73.
>
> 2. No caso, ficou comprovada a ausência de notificação de todos os confrontantes, situação que enseja a inviabilidade de proceder-se à alteração da medida perimetral do imóvel, ante a manifesta nulidade, consequência lógica da ausência do cumprimento da solenidade que a lei considera essencial à validade do procedimento.
>
> 3. Agravo interno desprovido.

> (AgInt no AREsp n. 2.386.197/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

À luz desses precedentes, é inequívoco o cabimento da presente ação anulatória para submeter ao crivo jurisdicional a regularidade e a própria admissibilidade da retificação administrativa nº 185.366, por meio da qual se ampliou, de modo significativo, a área dos réus e se alteraram confrontações em prejuízo da autora, sem a observância do devido processo legal registral.

IV – DOS VÍCIOS PROCEDIMENTAIS: AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EFICAZ DA CONFRONTANTE E USO INDEVIDO DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

O procedimento administrativo de retificação previsto no art. 213 da Lei nº 6.015/1973 exige a participação efetiva de todos os confrontantes e interessados, impondo a notificação pessoal destes, preferencialmente por carta com aviso de recebimento ou por oficial de registro, admitindo-se a notificação por edital apenas em situações excepcionais, quando desconhecido, incerto ou inacessível o paradeiro do interessado.

No caso em exame, é incontroverso que a autora CMA é confrontante direta das áreas objeto de retificação. Sua condição decorre tanto da cadeia dominial (matrícula-mãe nº 29.936, usucapião originário de Nelson João da Cunha, matrículas nº 4.930, 28.404 e 42.161) quanto da situação fática consolidada: a planta industrial da autora confina fisicamente com a gleba dos réus, e isso é reconhecido nos próprios documentos produzidos por eles.

Apesar disso, a autora não foi validamente notificada do procedimento de retificação nº 185.366. Os autos administrativos revelam que se tentou remeter correspondência a endereço que acabou sendo certificado como "número inexistente", e, a partir daí, adotou-se, de forma célere e acrítica, a notificação por edital, **como se a CMA estivesse em local incerto ou não sabido**.

A adoção da notificação por edital, nessas circunstâncias, contraria frontalmente o regime do art. 213, que a reserva a hipóteses excepcionais. A simples devolução de correspondência por indicação de "número inexistente", especialmente quando o endereço utilizado é antigo ou incompleto, não autoriza, por si só, a presunção de que o interessado é *ilocalizável*. Exigia-se, no mínimo, a verificação de outros meios razoáveis para localizar a confrontante,

tais como pesquisa em base fiscal, contato com o Município, diligências em empresas vinculadas ou utilização dos canais de comunicação já mantidos pelos próprios requerentes.

A gravidade do vício se torna ainda mais evidente quando se observa que, no mesmo período em que, no procedimento, se registrava a dificuldade de localização da CMA, os réus mantinham contato direto com sua gerente e com seus representantes, tratando exatamente da área objeto de retificação. Ao invés de informar ao oficial de registro o endereço correto e atualizado da autora, promoveram sua invisibilização, permitindo a consolidação de narrativa de "*inlocalizabilidade*" que não corresponde à realidade. Em tais condições, a notificação por edital não pode ser considerada meio válido de cientificar a autora. A consequência é a nulidade do procedimento de retificação, por violação do devido processo legal registral e dos arts. 212 e 213 da Lei nº 6.015/1973.

V – DO DESVIO MATERIAL: UTILIZAÇÃO DA RETIFICAÇÃO PARA DESLOCAMENTO DE DIVISAS E ALTERAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL

Além dos vícios procedimentais, a retificação administrativa nº 185.366 padece de vício material. A retificação, por sua natureza, deve operar intra-muros, isto é, corrigindo a descrição do imóvel dentro das divisas já definidas, sem desbordar para a aquisição de área alheia ou para alteração de coisa julgada.

Na hipótese, as matrículas dos réus (4.930 e 28.404) têm origem em ação de usucapião proposta por Nelson João da Cunha, em que foram fixadas, com força de coisa julgada material, as divisas do imóvel. A retificação posterior não poderia, sob qualquer pretexto, alterar essas divisas para projetá-las sobre a área da autora, sob pena de, por via administrativa, desconstituir sentença judicial transitada em julgado.

Os mapas, plantas e memoriais acostados ao procedimento nº 185.366 e à ação de interdito proibitório evidenciam que a retificação provocou deslocamento da linha divisória, fazendo com que a nova descrição da área unificada avance sobre faixa até então reconhecida como pertencente à CMA. Não se está diante de pequeno ajuste métrico ou de correção de coordenadas, mas de verdadeira recomposição de perímetro, que amplia a gleba dos réus para além do que lhes foi reconhecido em usucapião e nos registros subsequentes.

Tal utilização da retificação extrapola completamente a finalidade dos arts. 212 e 213 da Lei nº 6.015/1973. A aquisição de área alheia, seja ela pequena ou grande, não se faz por meio de retificação extrajudicial, mas mediante título aquisitivo idôneo – como compra e venda, permuta, doação – ou mediante ação própria, como usucapião, demarcatória ou reivindicatória, com contraditório pleno e participação de todos os interessados. A jurisprudência catarinense, como visto, tem reiteradamente repelido tentativas de aquisição de área pela via da retificação, exigindo o manejo da ação de usucapião quando se pretende ampliar substancialmente a metragem do imóvel ou incorporar área de terceiro.

VI – DA NECESSIDADE DE CANCELAMENTO PARCIAL DA RETIFICAÇÃO E RESTABELECIMENTO DOS REGISTROS ANTERIORES

À vista dos vícios procedimentais e materiais expostos, impõe-se o reconhecimento da nulidade, ao menos parcial, da retificação administrativa nº 185.366 e o consequente cancelamento dos atos registrais dela decorrentes, na medida em que afrontam o direito de propriedade da autora.

A autora não ignora que, eventualmente, outros aspectos da retificação possam ter ajustado discrepâncias internas das matrículas dos réus, em relação a confrontantes diversos ou à via pública. Não se pleiteia, portanto, a anulação indiscriminada de toda e qualquer modificação promovida, mas sim o cancelamento da retificação na parte em que implicou deslocamento de divisas e sobreposição de área sobre o imóvel da CMA, bem como na parte em que foi realizada à revelia da confrontante.

Dessa forma, requer-se que o juízo declare a nulidade do procedimento administrativo nº 185.366, naquilo que: (i) alterou a confrontação e a metragem das matrículas nº 4.930, 28.404 e derivadas, projetando-as sobre a faixa de terreno pertencente à autora; e (ii) foi conduzido sem notificação eficaz da CMA, em violação aos arts. 212 e 213 da Lei nº 6.015/1973. Em consequência, requer-se que o 1º Registro de Imóveis de Itajaí/SC seja compelido a cancelar, nessa extensão, as averbações de retificação lançadas nas referidas matrículas e nas que delas derivarem (como as de nº 78.661 e 78.662, se já abertas), restabelecendo, quanto à faixa lindeira à autora, a descrição, metragem e confrontações anteriores.

VII – DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

Estão presentes, no caso concreto, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a justificar a concessão de tutela de urgência. O perigo de dano é manifesto. A manutenção, em pleno vigor, da retificação viciada permite que os réus prossigam na implantação de empreendimento imobiliário de grande porte, realizem negócios com terceiros, gravem as matrículas com hipotecas ou alienações fiduciárias, obtenham financiamentos e aprovações urbanísticas com base em área e perímetro indevidamente ampliados. A cada novo negócio ou ato de disposição fundado na retificação, a situação de fato se torna mais difícil de reverter, multiplicando-se os sujeitos atingidos e a complexidade da futura recomposição.

Há, ainda, risco concreto de reforço de posse de má-fé e de consolidação de construções ou benfeitorias na faixa de sobreposição, o que, em última análise, poderá exigir medidas de demolição ou indenização de terceiros, caso a nulidade da retificação venha a ser reconhecida apenas ao final.

O *fumus boni iuris* decorre dos vícios graves já demonstrados: ausência de notificação eficaz da autora como confrontante; utilização indevida da notificação por edital, apesar do pleno conhecimento do paradeiro da CMA; deslocamento de divisas para além dos limites fixados em usucapião e tradicionalmente respeitados; e uso da retificação como sucedâneo de ação aquisitiva.

Diante disso, requer-se em cognição sumária de urgência:

a) determine a averbação, nas matrículas nº 42.161, 4.930, 28.404 e derivadas (inclusive 78.661 e 78.662, se existentes), da propositura da presente ação, com menção expressa ao seu objeto;
b) suspenda, liminarmente, os efeitos da retificação administrativa nº 185.366 na parte em que repercute sobre a faixa de confrontação com o imóvel da CMA, vedando, até julgamento final, a prática de novos atos de desmembramento, unificação, transmissão de domínio ou oneração que envolvam a área litigiosa, sem prévia autorização judicial;
c) proibição qualquer alteração física do traçado divisório entre os imóveis, especialmente demolição de cercas, deslocamento de muros e abertura de novos acessos na zona de sobreposição, até ulterior deliberação deste Juízo;

d) como medida de natureza inibitória, que seja imposta aos réus obrigação de não fazer, consistente na proibição de iniciar, prosseguir ou ampliar qualquer obra, edificação, implantação de empreendimento imobiliário, movimentação de terra, abertura de acessos, instalação de canteiro de obras ou qualquer intervenção física na área objeto da sobreposição, até o julgamento final da presente demanda ou ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária a ser fixada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
e) seja determinada a expedição de ofício ao Juízo da 4ª Vara da Comarca de Itajaí/SC, onde tramita a ação de interdito proibitório ajuizada pelos réus em face da autora, para que seja dada ciência da propositura da presente ação anulatória, bem como das medidas liminares eventualmente deferidas nestes autos, a fim de prevenir decisões conflitantes e assegurar a adequada coordenação jurisdicional entre os feitos conexos.

VIII – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer a autora:

a) que seja concedida a tutela de urgência nos termos acima delineados;
b) que sejam citados os réus CONSTRUTORA E INCORPORADORA FÓRMULA LTDA., MF FERNANDES PARTICIPAÇÕES LTDA., L SUL CONSTRUTORA INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA., RJMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e demais titulares de direitos reais decorrentes da retificação impugnada, para, querendo, contestarem a presente ação, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato;
c) que, ao final, sejam julgadas procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do procedimento de retificação administrativa nº 185.366, na medida em que: (i) alterou a confrontação e a metragem das matrículas dos réus em sobreposição à área de propriedade da autora; e (ii) foi conduzido sem notificação eficaz da CMA como confrontante, em violação aos arts. 212 e 213 da Lei nº 6.015/1973;
d) que se determine ao 1º Ofício de Registro de Imóveis de Itajaí/SC o cancelamento, na extensão da faixa de sobreposição com o imóvel da autora, das averbações de retificação lançadas nas matrículas nº 4.930, 28.404 e derivadas (inclusive 78.661 e 78.662, se existentes),

restabelecendo, quanto à faixa lindeira à CMA, a descrição, metragem e confrontações anteriormente vigentes;

e) que sejam confirmadas, em sentença, as medidas liminares eventualmente deferidas, reconhecendo-se que qualquer ampliação de área em favor dos réus, em prejuízo da autora, somente poderá ser obtida mediante título aquisitivo idôneo ou ação própria, com plena participação da CMA e instrução probatória adequada;

f) que os réus sejam condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes a serem fixados nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, em percentual compatível com a complexidade e o valor da causa;

g) que se admita a produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente documental suplementar, pericial topográfica e registral, bem como prova testemunhal, se necessária ao esclarecimento da sobreposição de áreas e da cadeia dominial.

Atribui-se à causa o valor de R$ 2.788.047,48 (dois milhões, setecentos e oitenta e oito mil, quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos), correspondente à multiplicação da área de sobreposição de 5.091,58 m^2 pelo valor de mercado do metro quadrado (R$ 547,58) declarado pelos próprios Réus no procedimento de retificação.

Data eletrônica.

Rafael Mayer, Adv°
Procurador da autora
OAB SC 26015
OAB SP 400358